



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1351 del 24/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 del 21/08/2026

PROPOSTA N. 2362 del 21/08/2026

OGGETTO: Impegno spesa per debito fuori bilancio derivante da Decreto ingiuntivo esecutivo n°408/2025, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 13.08.2026.

IL DIRIGENTE

Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1960 del 08-07-2026 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art 194 comma 1 lett. a), D.lgs 267/2000, del debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme n°408/2025 del 18.11.2025 - R.G. 1132/2025 - esecutivo in data 13.2.2026" (Delibera di Consiglio Comunale n.78 del 13-08-2026), approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 13.08.2026 con la relativa numerazione, in attesa di pubblicazione;

Considerato che la predetta deliberazione concerne il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da Decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lamezia Terme n° 408/2025, per un ammontare complessivo di euro 142.562,92, ai sensi dell' art.194, 1° comma, lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e conformemente al parere obbligatorio e favorevole già espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b), del decreto citato;

Ritenuto urgente ed indefferibile pertanto procedere ad impegnare la complessiva somma di euro **142.562,92** (così suddivisa: capitale ingiunto 125.972,99 - interessi come da ingiunzione al 29.04.26, € 8352,69- esborsi liquidati € 406,00 - competenze liquidate € 2.648,00 - rimborso forfettario spese generali € 336,30 - cassa avvocati € 103,13 - iva € 589,81 - spese registrazione D.I. € 4.154,00), necessaria al pagamento del debito dettagliato, derivante da Decreto ingiuntivo n° 408/2025, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;

Di dare atto che la somme di euro 142.562,92 trova copertura sul capitolo sul capitolo 1012 piano dei conti 1.10.05.04.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio 2026-2028 - esercizio 2026;

Visti:

- il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;

- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione(PIAO) 2025-2027 – approvazione" e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 29.08.2025, di variazione del P.I.A.O. 2025-2027
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026- 2028”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".
- la deliberazione G.C. n°149 del 22.05.2026 avente ad oggetto "approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2026-2028"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 22.05.2026 avente ad oggetto “Deliberazione n. 54 del 24.03.2026 della Corte dei Conti sez. Controllo della Calabria. Atto di indirizzo e misure correttive”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt.175,c.8 e 193 del D.Lgs. 267/2000.

Accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza Pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.

190/2010, e del Codice di comportamento integrativo;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa

1. **di impegnare** la complessiva somma di euro 142.562,92, derivante da Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme n.408/2025 del 18.11.2025 - R.G. 1132/2025 - esecutivo in data 13.2.2026, sul capitolo 1012 piano dei conti 1.10.05.04.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio 2026-2028 - esercizio 2026;
2. **di procedere** con separato e successivo atto alla liquidazione, della complessiva somma di euro 142.562,92, previo esame della documentazione inoltrata entro 30 giorni dalla loro produzione;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento per quanto di specifica competenza al Servizio Entrate di questo Ente;
4. **di dare atto che** il Responsabile di procedimento risulta essere l'Avv. Pasquale Angelo Scigliitano;
5. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
6. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
7. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. **di specificare** che:

a) il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, dell'art. 9 del DPR n. 62/2013;

b) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2362 del 21/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 198 del 21/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1012	649	1	01	11	1	10	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	142.562,92

a favore di:

Codice	Fornitore
18571	LAMEZIA TRUCKS SRL

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Impegno spesa per debito fuori bilancio derivante da Decreto ingiuntivo esecutivo n°408/2025, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 13.08.2026.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.